



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária
Núcleo Permanente de Conciliação

Processo nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126

ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO N.º TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126 em que são partes, como Agravante e Recorrido, **INSTITUTO "BARÃO DE MAUÁ" DE DEFESA DE VÍTIMAS E CONSUMIDORES CONTRA ENTES POLUIDORES E MAUS FORNECEDORES**, como Agravadas e Recorrentes, **RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.** e **BASF S.A.**, e como Agravados e Recorridos, **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**, **ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POPS – ACPO**, **SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DOS RAMOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, ABRASIVOS, PLÁSTICOS E SIMILARES DE CAMPINAS E REGIÃO** e **ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS – ATESQ**. Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, compareceram à sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, Distrito Federal, a audiência de conciliação designada pelo Ex.^{mo} Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a Agravada e Recorrente **RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.**, representada pelos doutores João Pedro Ferraz dos Passos e Estevão Mallet (Advogados), a Agravada e Recorrente **BASF S.A.**, representada pelo senhor André Gustavo de Oliveira (Diretor Jurídico), assistida pelos doutor Osmar Mendes Paixão Côrtes, (advogados), o Agravado e Recorrido **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**, representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, Adriane Reis de Araújo, Procuradora Regional do Trabalho, Ricardo Britto Pereira, Procurador Regional do Trabalho, Fábio Leal Cardoso, Procurador Regional do Trabalho, os Agravados e Recorridos, **ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POPS – ACPO**, representada pelo senhor Mauro Bandeira de Torres (Diretor), assistida pelos doutores Dr. Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone e Bruno de Oliveira Pregnotatto (Advogados), **SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DOS RAMOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, ABRASIVOS, PLÁSTICOS E SIMILARES DE CAMPINAS E REGIÃO**, representado pelo senhor Arlei Medeiros da Mata (Diretor), assistido pelos doutores Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone, Mauro de Azevedo Menezes e Roberto de Figueiredo Caldas, e **ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS – ATESQ**, representada pelo senhor Antônio de Marco Rasteiro (Diretor), assistida pelos doutores Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone, Mauro de Azevedo Menezes e Roberto de Figueiredo Caldas (advogados), presente também a empresa **SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA**, como assistente simples, representada pelo senhor Gabriel Alves da Costa (Gerente Jurídico) e assistida pelo doutor João Pedro Ferraz dos Passos (advogado) para tentativa de conciliação relativamente ao processo **TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126**. Presidiu os trabalhos o Ex.^{mo} Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com a presença da Ex.^{ma} Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, Relatora. Aberta a audiência, o Ex.^{mo} Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, cumprimentou as partes e, preliminarmente, decidiu rejeitar a pretensão do **INSTITUTO "BARÃO DE MAUÁ" DE DEFESA DE VÍTIMAS E CONSUMIDORES CONTRA ENTES POLUIDORES E MAUS FORNECEDORES** de impedir o acordo firmado entre os demais envolvidos, e determinar apenas que haja o processamento do Agravado de Instrumento em que o mencionado instituto é parte Agravante, com a



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária
Núcleo Permanente de Conciliação

Processo nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126

remessa dos autos à Ex.^{ma} Ministra Relatora, após a homologação do acordo. Em prosseguimento as partes apresentaram a minuta de acordo, devidamente assinada, que segue anexa. **O Ex.^{mo} Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, HOMOLOGA O ACORDO, nos termos do art. 7º do Ato nº TST-732/2013-GP, ressaltando as seguintes alterações, na respectiva cláusula e parágrafos, ficando da forma que segue a redação:**

Cláusula Segunda - Os ex-trabalhadores e dependentes listados no Anexo II que, até 5 de março de 2013, tenham ajuizado ações individuais contra as Reclamadas para obtenção de assistência médica e/ou de indenização por danos morais e/ou materiais decorrentes dos fatos objeto do presente processo poderão, no prazo de 60 (sessenta) dias da homologação deste Acordo, habilitarem-se como beneficiários do tratamento médico previsto nessa Seção 1 e, em conjunto, das indenizações previstas nas Seções 2 e 3 abaixo, mediante desistência dos pleitos deduzidos em seus processos individuais, nos termos do artigo 269, III, do Código de Processo Civil.

Parágrafo Primeiro – O pedido de homologação judicial da desistência dos pleitos relativos ao tratamento médico e às indenizações por danos morais e materiais deduzidos nas ações individuais deverá, necessariamente, ser comprovado no ato do pedido de habilitação neste Acordo, ficando condicionados a liberação do pagamento das indenizações, prevista na Seção 2, e o atendimento à saúde, previsto nessa Seção 1, à comprovação da efetiva homologação judicial.

I - O início da prestação do atendimento à saúde dos Habilitados ocorrerá imediatamente após a comprovação da efetiva homologação judicial do pedido de desistência referido no Parágrafo Primeiro acima.

II - O pagamento da indenização prevista na Seção 2 será feito, em até 7 (sete) dias úteis contados da comprovação da efetiva homologação judicial referido no Parágrafo Primeiro acima, mediante depósito na conta bancária do Sindicato.

Cientes os presentes. E como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Ex.^{mo} Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ex.^{ma} Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Relatora, pelas partes, por seus advogados e por mim, Lucia Yolanda da Silva Koury, Secretária-Geral Judiciária.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária
Núcleo Permanente de Conciliação

Processo nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126

Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Ministra DELAÍDE ALVES MIRANDA ARANTES
Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Relatora

Estevão Mallet
Advogado

RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.

João Pedro Ferraz dos Passos
Advogado

Gabriel Alves da Costa
Representante/Advogado

SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA.

João Pedro Ferraz dos Passos
Advogado

Osmar Mendes Paixão Côrtes
Advogado

BASF S.A.

André Gustavo de Oliveira
Representante



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária
Núcleo Permanente de Conciliação

Processo nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Dr. Luís Antônio Camargo de Melo (Procurador-Geral do Trabalho)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Adriane Reis de Araújo (Procuradora Regional do Trabalho)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Fábio Leal Cardoso (Procurador Regional do Trabalho)



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POPS – ACPO
Mauro Bandeira de Torres
Representante



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POPS – ACPO
Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone
Advogado



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POPS – ACPO
Bruno de Oliveira Pregnoatto
Advogado



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária
Núcleo Permanente de Conciliação

Processo nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DOS RAMOS
QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, ABRASIVOS, PLÁSTICOS E SIMILARES DE
CAMPINAS E REGIÃO**

Arlei Medeiros da Mata
Representante

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DOS RAMOS
QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, ABRASIVOS, PLÁSTICOS E SIMILARES DE
CAMPINAS E REGIÃO**

Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone
Advogado

Roberto de Figueiredo Caldas
Advogado

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DOS RAMOS
QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, ABRASIVOS, PLÁSTICOS E SIMILARES DE
CAMPINAS E REGIÃO**

Mauro de Azevedo Menezes
Advogado

**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS – ATESEQ**

Antônio de Marco Rasteiro
Representante



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária
Núcleo Permanente de Conciliação

Processo nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126

**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS – ATEQ**

Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone
Advogado

Roberto de Figueiredo Caldas
Advogado

**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS – ATEQ**

Mauro de Azevedo Menezes
Advogado

LUCIA YOLANDA DA SILVA KOURY
Secretária-Geral Judiciária

Termo de Acordo Judicial

Ministério Público do Trabalho (doravante “MPT”), com endereço na Rua Umbu nº 291, Bairro Alphaville, Campinas/SP; Associação de Combate aos Pops (doravante “ACPO”), inscrita no CNPJ sob nº 00.034.558/0001-98, com sede na Rua Júlio de Mesquita nº 148/203, Bairro Vila Mathias, Santos/SP; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Ramos Químicos, Farmacêuticas, Abrasivos, Plásticos e Similares de Campinas e Região (doravante “Sindicato”), inscrito no CNPJ sob nº 46.095.717/0001-67, com sede na Avenida Barão de Itapura nº 2022, Bairro Guanabara, Campinas/SP; e Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas (doravante “ATESQ”), com sede na Avenida Barão de Itapura nº 2.022, Bairro Guanabara, Campinas/SP, todos doravante conjuntamente referidos como “Reclamantes”, de um lado, e Raízen Combustíveis S/A (“Raízen”), sociedade empresária com sede na Avenida das Américas nº 4200/Bloco5/2º Andar, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o número 33.453.598/0001-23; BASF S/A (“BASF”), sociedade empresária com sede na Avenida das Nações Unidas nº 14.171, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o número 48.539.407/0001-18; e Shell Brasil Petróleo Ltda., sociedade empresária com sede na Avenidas das Américas nº 4200/Bloco5/6º Andar, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.456.016/0001-67, como interveniente anuente e, para fins deste Acordo, exclusivamente, doravante referida, em conjunto com Raízen e BASF, como “Reclamadas”, de outro, ora celebram, por meio deste instrumento, acordo judicial no âmbito da ação civil pública nº TST-ARR-22200-28.2007.5.15.0126 (doravante “Acordo”).

Seção 1 - Tratamento Médico aos Habilitados

Cláusula Primeira – Shell e Raízen assumirão solidariamente o custeio prévio e integral da assistência ampla, plena e vitalícia à saúde, a ser prestada por entidades hospitalares, clínicas especializadas e consultórios médicos, psicológicos, nutricionais, fisioterapêuticos, odontológicos e terapêuticos no Estado de São Paulo, inclusive com o fornecimento de medicamentos relacionados ao tratamento de saúde e constantes de prescrição médica, em favor dos Habilitados, independentemente da comprovação de nexo causal, excetuadas as seguintes hipóteses exaustivas, aplicáveis também ao tratamento odontológico: tratamento clínico ou cirúrgico experimental; procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos não reparadores; inseminação artificial; tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; fornecimento de medicamentos não aprovados pela ANVISA, tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando

declarados pela autoridade competente; e casos de abuso quanto aos valores referentes ao tratamento.

Parágrafo Primeiro – Por “Habilitados” entendem-se os 1.058 (um mil e cinquenta e oito) indivíduos listados no Anexo I mais aqueles que, nos termos da Cláusula Segunda, forem admitidos habilitados neste Acordo.

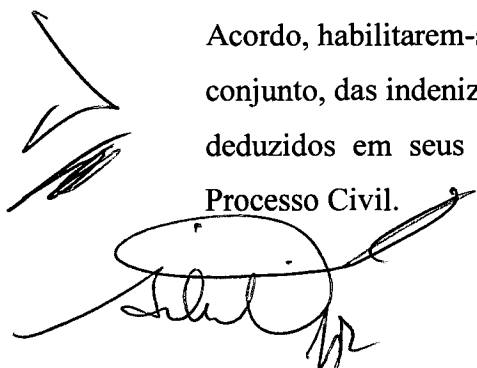
Parágrafo Segundo - O atendimento fora do Estado de São Paulo, no território nacional exclusivamente, será pago desde que vinculado ao domicílio permanente do trabalhador. Não será pago, em nenhuma hipótese, tratamento médico fora do território nacional.

Parágrafo Terceiro - As despesas de deslocamento intermunicipal ou interestadual serão suportadas pela Shell e Raízen quando derivadas de necessidade médica comprovada por meio de ordem de médico do local de residência permanente do Habilitado.

Parágrafo Quarto – As despesas de deslocamento a serem suportadas pela Shell e Raízen limitam-se àquelas incorridas com o transporte comercial coletivo de passageiros, seja por meio aéreo ou por meio terrestre. A cobertura de despesas com transporte em ambulância e UTI móvel dependerá de determinação médica escrita.

Parágrafo Quinto - Eventual despesa de hospedagem para tratamento médico fora do domicílio permanente do Habilitado será suportada por Raízen e Shell, incluindo 01 (um) acompanhante, desde que o tratamento e o acompanhamento de terceira pessoa sejam comprovados por ordem médica, durante o período de atendimento emergencial ou internação da UTI. A hospedagem deverá ser em hotel de categoria três estrelas, turística ou equivalente.

Cláusula Segunda - Os ex-trabalhadores e dependentes listados no Anexo II que, até 5 de março de 2013, tenham ajuizado ações individuais contra as Reclamadas para obtenção de assistência médica e/ou de indenização por danos morais e/ou materiais decorrentes dos fatos objeto do presente processo poderão, no prazo de 60 (sessenta) dias da homologação deste Acordo, habilitarem-se como beneficiários do tratamento médico previsto nessa Seção 1 e, em conjunto, das indenizações previstas nas Seções 2 e 3 abaixo, mediante desistência dos pleitos deduzidos em seus processos individuais, nos termos do artigo 269, III, do Código de Processo Civil.



Parágrafo Primeiro – O pedido de homologação judicial da desistência dos pleitos relativos ao tratamento médico e às indenizações por danos morais e materiais deduzidos nas ações individuais deverá, necessariamente, ser comprovado no ato do pedido de habilitação neste Acordo, ficando condicionados a liberação do pagamento das indenizações, prevista na Seção 2, e o atendimento à saúde, previsto nessa Seção 1, à comprovação da efetiva homologação judicial do pedido de desistência.

I - O início da prestação do atendimento à saúde dos Habilitados ocorrerá imediatamente após a comprovação da efetiva homologação judicial do pedido de desistência referido no Parágrafo Primeiro acima.

II - O pagamento da indenização prevista na Seção 2 será feito, em até 7 (sete) dias úteis contados da comprovação da efetiva homologação judicial do pedido de desistência referido no Parágrafo Primeiro acima, mediante depósito na conta bancária do Sindicato.

Parágrafo Segundo – O pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes desse Acordo, será compensada com o desconto dos valores já recebidos em ações individuais. No caso de o valor recebido ser superior ao ajustado neste Acordo, a opção pela tutela coletiva dependerá da devolução da diferença.

Parágrafo Terceiro - Os pedidos de habilitação deverão ser encaminhados ao Gestor de Pagamentos indicado pelas Reclamadas nos termos da Cláusula Terceira.

Cláusula Terceira – Raízen e Shell disponibilizarão, às suas expensas, estrutura operacional, em horário comercial, suficiente ao cumprimento da obrigação de prestação de tratamento médico aos Habilitados, nomeando e identificando, em 90 (noventa) dias a contar da homologação do presente Acordo, um gestor profissional (“Gestor de Pagamentos”) e o local, de fácil acesso por transporte público, em que ele receberá os pedidos de adiantamento das despesas tratadas na Cláusula Primeira e em que permanecerá disponível para prestar esclarecimentos.

Parágrafo Primeiro - Eventuais mudanças no Gestor de Pagamentos e/ou na estrutura operacional serão informadas ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, ao MPT e aos Reclamantes com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, devendo-se manter

integralmente a observância às cláusulas deste Acordo no tocante ao ressarcimento das despesas para tratamentos de saúde.

Parágrafo Segundo – A estrutura e os procedimentos de atendimento aos Habilitados referentes ao tratamento de saúde que hoje se encontram em funcionamento continuarão operando da mesma forma até que nova estrutura venha a ser adotada.

Parágrafo Terceiro – Os Habilitados, ao apresentarem suas solicitações de adiantamento de despesas médicas, nos termos da Cláusula Primeira e *caput* desta Cláusula Terceira, devem, necessariamente, sob pena de rejeição do pedido, apresentar a seguinte documentação: (i) documento de identidade; (ii) formulário específico fornecido pelo Gestor de Pagamentos devidamente preenchido; (iii) requisição médica do tratamento ou medicamento, quando aplicável; (iv) comprovante do custo estimado da providência solicitada, no caso de cirurgia, e informação do custo estimado nos demais casos; e, se aplicável, (v) os custos discriminados do transporte e hospedagem, nos termos previstos nos Parágrafos Terceiro a Quinto da Cláusula Primeira.

Parágrafo Quarto – O Gestor de Pagamentos terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para, observados os termos deste Acordo, efetuar a liberação do respectivo valor.

Parágrafo Quinto – O Habilitado que obtiver a liberação de sua solicitação de adiantamento de despesa médica terá o prazo de até 60 dias, contado da liberação do valor, para prestação das respectivas contas ao Gestor de Pagamentos. Expirado este prazo e não prestadas as contas, todas as futuras solicitações do Habilitado ficarão suspensas até que as contas sejam efetiva e adequadamente prestadas.

Paragrafo Sexto - Na hipótese de não prestação de contas ou de justificativa para sua não apresentação no prazo de 90 (noventa) dias contados da liberação do valor aprovado, o Habilitado deverá devolver a integralidade do valor antecipado, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 20% do valor liberado.

Parágrafo Sétimo - As prestações de contas deverão ser enviadas ao Gestor de Pagamentos, acompanhadas dos recibos originais e de formulário específico.

Parágrafo Oitavo – O Habilitado que, comprovadamente, a juízo da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, fraudar ou tentar fraudar solicitação de pagamento de despesas médicas (forjando

documentos, simulando dolosamente necessidades médicas inexistentes, fazendo alegações conscientemente inverídicas, utilizando os valores recebidos para fins diversos do indicado etc) terá suspensa sua condição de Habilitado deste Acordo no que se refere ao tratamento médico vitalício, até que restitua integralmente a quantia acrescida de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 20% do valor liberado, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais aplicáveis.

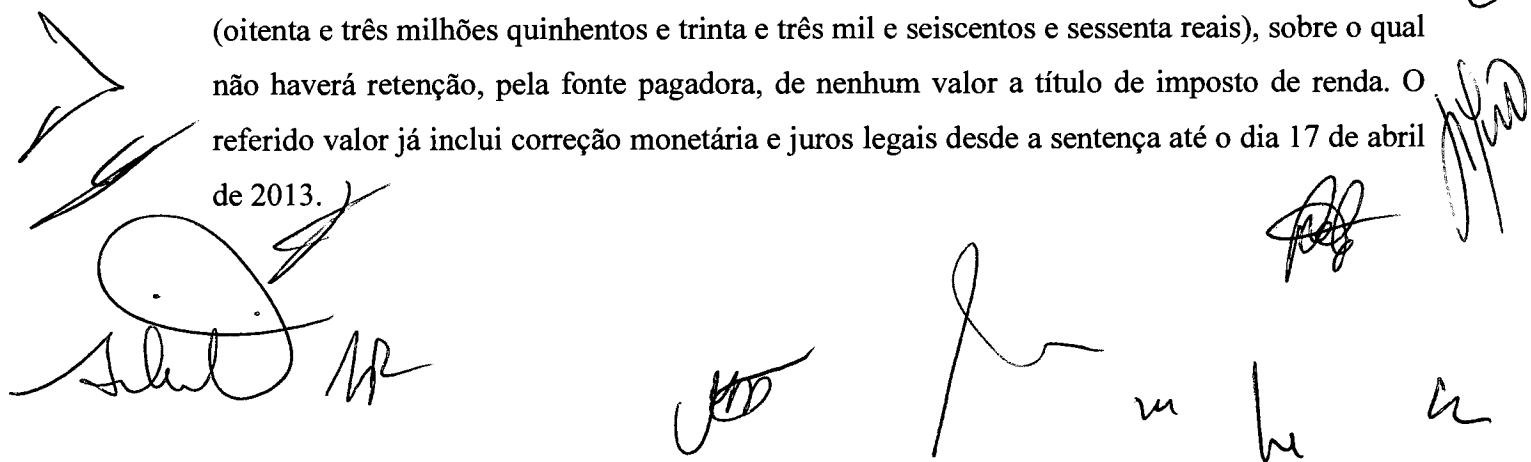
Cláusula Quarta - O acompanhamento direto e a diligente supervisão do cumprimento da obrigação de fazer prevista nesta Seção incumbirá ao Sindicato e à ATESQ, a quem os Habilitados deverão encaminhar as reclamações e postulações resistidas pelo Gestor de Pagamentos.

Cláusula Quinta - Raízen e Shell continuarão disponibilizando atendimento médico hospitalar de emergência a todos os Habilitados, nos hospitais VERA CRUZ, em Campinas, e SÍRIO LIBANÊS, em São Paulo, ou hospitais equivalentes.

Cláusula Sexta – Em caso de tratamento médico decorrente de dano causado por terceiro ao Habilitado (acidente de automóvel, por exemplo), Raízen e Shell sub-rogam-se nos direitos do Habilitado lesado para buscar, do causador do dano, indenização pelas despesas médicas decorrentes do evento danoso.

Seção 2 – Indenizações por Danos Morais Individuais

Cláusula Sétima – As Reclamadas pagarão aos Habilitados listados no Anexo I e aos indivíduos listados no Anexo II que vierem a se habilitar neste Acordo nos termos da Cláusula Segunda, em até 7 (sete) dias úteis da homologação deste Acordo, indenização por danos morais individuais no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do importe fixado na sentença, de acordo com a discriminação individual de valores já acordada após a realização conjunta dos cálculos por todas as Partes, alcançando o montante total de R\$ 83.533.660,00 (oitenta e três milhões quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e sessenta reais), sobre o qual não haverá retenção, pela fonte pagadora, de nenhum valor a título de imposto de renda. O referido valor já inclui correção monetária e juros legais desde a sentença até o dia 17 de abril de 2013.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Silv' followed by 'AR'. In the center, there is a signature that looks like 'JMD'. To the right of that is a signature that resembles 'P' or 'R'. Further right, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'm', 'h', and 'u'.

Parágrafo Primeiro - As Reclamadas farão o depósito do valor total das indenizações individuais em conta-corrente específica em nome do Sindicato dos Químicos de Campinas e Região, acompanhado da relação dos valores individualmente considerados, comprometendo-se o Sindicato a trazer aos autos os recibos de pagamentos ou depósito judicial em caso de litígio entre os beneficiários. A prestação de contas será realizada em dois momentos: a primeira em até 60 (sessenta) dias e a segunda em até 120 (cento e vinte) dias, ambos os prazos contados da data do depósito efetuado pelas Reclamadas.

Parágrafo Segundo - O não-comparecimento do Habilitado ou seu representante ao Sindicato para recebimento da respectiva indenização individual no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do depósito do valor total pelas Reclamadas implicará a devolução, em 5 (cinco) dias úteis, pelo Sindicato, dos valores individualizados não retirados às Reclamadas, com a consequente suspensão dos serviços de assistência médica previstos neste acordo ao respectivo Habilitado.

Parágrafo Terceiro - A recusa no recebimento do valor da indenização por qualquer dos Habilitados implicará a devolução pelo Sindicato dos valores individualizados às Reclamadas no prazo de 5 (cinco dias) úteis, contados da manifestação do Habilitado, e a consequente suspensão dos serviços de assistência médica previstos neste acordo ao respectivo Habilitado.

Parágrafo Quarto – Efetuado o depósito ter-se-á por plena, geral e irrevogavelmente quitada a obrigação prevista nesta Seção. Não obstante a quitação prevista na primeira parte deste parágrafo, todo e qualquer Habilitado dará às Reclamadas plena, geral e irrevogável quitação em relação à obrigação prevista nesta Cláusula no momento do recebimento da indenização, mediante assinatura de um Termo de Quitação, renunciando ainda a qualquer direito de ingressar com qualquer outro pedido advindo ou relacionado com os objetos da Ação Civil Pública.

Parágrafo Quinto – Em caso de atraso no depósito judicial do valor total das indenizações individuais, será aplicada multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor em atraso, acrescida de mais 10% (dez por cento) por mês ou fração igual ou superior a 10 (dez) dias de atraso, a partir de 30 (trinta) dias.

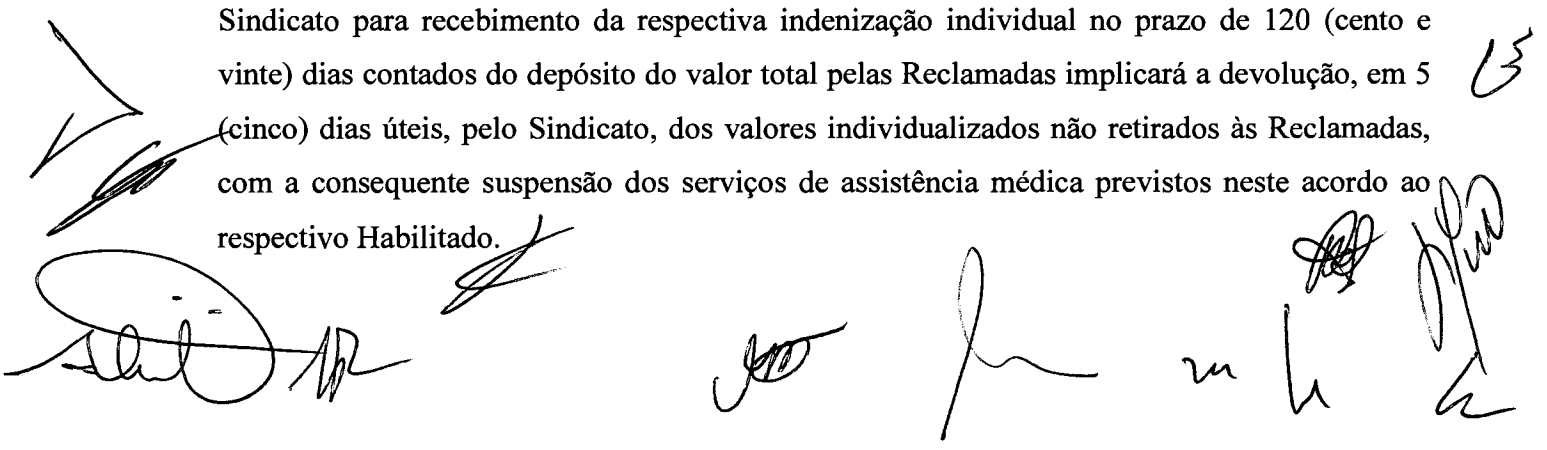
Parágrafo Sexto - As multas acima estabelecidas não serão aplicadas se, comprovadamente, o depósito em juízo não puder ser feito tempestivamente por motivo alheio à vontade das Reclamadas.

Seção 3 – Indenizações pela Omissão na Concessão de Assistência Médica no Curso do Processo

Cláusula Oitava – As Reclamadas pagarão aos Habilitados listados no Anexo I e aos indivíduos listados no Anexo II que vierem a se habilitar neste Acordo nos termos da Cláusula Segunda, em até 7 (sete) dias úteis da homologação deste Acordo, indenização por danos materiais individuais decorrentes da omissão na prestação de assistência médica durante o processo no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do importe fixado na sentença, de acordo com a discriminação individual de valores já acordada após a realização conjunta dos cálculos por todas as Partes, alcançando o montante total de R\$ 87.357.042,00 (oitenta e sete milhões trezentos e cinquenta e sete mil e quarenta dois reais), sobre o qual não haverá retenção, pela fonte pagadora, de nenhum valor a título de imposto de renda. O referido valor já inclui juros e correção monetária incidentes desde a sentença até o dia 17 de abril de 2013 e considera o dia 29 de fevereiro de 2012 como termo final da base de cálculo da obrigação de fazer em relação a todos os Habilitados.

Parágrafo Primeiro - As Reclamadas farão o depósito do valor total das indenizações individuais em conta-corrente específica em nome do Sindicato dos Químicos de Campinas e Região, acompanhado da relação dos valores individualmente considerados, comprometendo-se o Sindicato a trazer aos autos os recibos de pagamentos ou depósito judicial em caso de litígio entre os beneficiários. A prestação de contas será realizada em dois momentos: a primeira em até 60 (sessenta) dias e a segunda em até 120 (cento e vinte) dias, ambos os prazos contados da data do depósito efetuado pelas Reclamadas.

Parágrafo Segundo - O não-comparecimento do Habilitado ou seu representante ao Sindicato para recebimento da respectiva indenização individual no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do depósito do valor total pelas Reclamadas implicará a devolução, em 5 (cinco) dias úteis, pelo Sindicato, dos valores individualizados não retirados às Reclamadas, com a consequente suspensão dos serviços de assistência médica previstos neste acordo ao respectivo Habilitado.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Sai'. To its right are several smaller, more fluid signatures and initials, including what looks like 'J', 'h', 'm', 'h', and a signature that resembles 'Dina'.

Parágrafo Terceiro - A recusa no recebimento do valor da indenização por qualquer dos Habilitados implicará a devolução pelo Sindicato dos valores individualizados às Reclamadas no prazo de 5 (cinco dias) úteis, contados da manifestação do Habilitado, com a consequente suspensão dos serviços de assistência médica previstos neste acordo ao respectivo Habilitado.

Parágrafo Quarto – Efetuado o depósito ter-se-á por plena, geral e irrevogavelmente quitada a obrigação prevista nesta Seção. Não obstante a quitação prevista na primeira parte deste parágrafo, todo e qualquer Habilitado dará às Reclamadas plena, geral e irrevogável quitação em relação à obrigação prevista nesta Cláusula no momento do recebimento da indenização, mediante assinatura de um Termo de Quitação, renunciando ainda a qualquer direito de ingressar com qualquer outro pedido advindo ou relacionado com os objetos da Ação Civil Pública.

Parágrafo Quinto – Em caso de atraso no depósito judicial do valor total das indenizações individuais, será aplicada multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor em atraso, acrescida de mais 10% (dez por cento) por mês ou fração igual ou superior a 10 (dez) dias de atraso, a partir de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Sexto - As multas acima estabelecidas não serão aplicadas se, comprovadamente, o depósito em juízo não puder ser feito tempestivamente por motivo alheio à vontade das Reclamadas,.

Seção 4 – Indenização por Danos Morais Coletivos

Cláusula Nona – As Reclamadas pagarão indenização a título de dano moral coletivo no valor total final de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) que serão revertidos a pessoas jurídicas, de reconhecido saber na área, indicadas pelo Ministério Público do Trabalho por petição nos autos. A entidade interessada deverá apresentar ao Ministério Público do Trabalho programa em que se explicita a atividade ou investimento destinado à pesquisa, prevenção e tratamento de trabalhadores vítimas de intoxicação ou adoecimento decorrentes de desastres ambientais, contaminação ambiental, exposição a substâncias tóxicas ou acidentes de trabalho que envolvam queimaduras, preferencialmente na região metropolitana de Campinas. O pagamento de tal valor fixo, certo, determinado e não atualizável, sobre qual não incidirão juros nem correção monetária, nem tampouco será

devida retenção de imposto de renda, se dará da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro - R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a serem depositados judicialmente em até 60 (sessenta) dias da data da homologação do presente Acordo, em conta bancária específica, exclusiva e remunerada vinculada aos autos da ação civil pública nº 22200-28.2007.5.15.0126, à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia.

Parágrafo Segundo - R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), a serem pagos em 5 (cinco) parcelas fixas, iguais e anuais de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) cada, vencíveis sempre no dia 15 de janeiro de cada ano, iniciando-se em 2014. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito judicial em conta bancária específica, exclusiva e remunerada vinculada aos autos da ação civil pública nº 22200-28.2007.5.15.0126 e ficarão à disposição da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia.

Parágrafo Terceiro – No caso de haver valores remanescentes na conta judicial até um ano após o vencimento da última parcela, estes serão revertidos ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Parágrafo Quarto – O inadimplemento pontual da obrigação de pagar resulta na incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, bem como na multa de 20% do valor da parcela inadimplida.

Parágrafo Quinto - A responsabilidade das Reclamadas limita-se e extingue-se com os depósitos judiciais dos valores nos termos e prazos estabelecidos nesta cláusula. Cumprida tal obrigação, a mesma será automaticamente tida por quitada de pleno direito, de forma ampla, geral e irrevogável, independente da liberação judicial dos valores e/ou da destinação final acordada pelo MPT e demais interessados.

Seção 5 – Quitação

Cláusula Décima - Com a assinatura do presente Acordo, os Habilitados e seus herdeiros e sucessores conferem a mais ampla, ilimitada, rasa, geral, completa, abrangente compreensiva, larga e irrevogável quitação, para nada mais haver ou reclamar das Reclamadas, seus sócios, diretores, gerentes, conselheiros, antecessores e sucessores e demais administradores, quer do ponto de vista trabalhista, como civil, tanto no plano material como no plano moral,

comercial, ou de qualquer outra ordem ou natureza, que estejam relacionados com os objetos da presente ação civil pública.

Seção 6 – Disposições gerais

Cláusula Décima Primeira - Sempre que o termo final para o pagamento de algum valor recaia em sábado, domingo, feriado ou dia sem expediente bancário ou forense completo, o prazo ficará automaticamente prorrogado, sem nenhum ônus, acréscimo, encargo ou multa, para o primeiro dia útil subsequente, com expediente bancário e forense completo.

Cláusula Décima Segunda – Caso haja impugnação do acordo, por quem quer que seja, especialmente por trabalhadores individuais, dependentes, cônjuges, herdeiros, os Reclamantes signatários concordam em empregar todos os seus esforços e meios para defender a validade do Acordo, reconhecendo a ausência de legitimidade de qualquer impugnação individual contra este Acordo, definido no âmbito deste processo.

Cláusula Décima Terceira - Anulado ou desconstituído o Acordo por decisão judicial transitada em julgado, por inteiro ou parcialmente, todo ele deixa de produzir seus efeitos, restituindo-se às partes ao *status quo ante*, ou seja, cessando imediatamente a obrigação das Reclamadas de custeio da assistência médica, retomando o processo seu curso original, com o julgamento dos recursos interpostos pelas partes. Todos os valores pagos até a anulação ou desconstituição da avença, seja a que título for, serão restituídos às Reclamadas ou deduzidos de eventuais créditos que vierem a ser reconhecidos aos Habilitados ou a quaisquer outros beneficiários, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Cláusula Décima Quarta - O presente Acordo, envolvendo concessões recíprocas das partes transigentes, somente prevalecerá se homologado por inteiro, sem exclusão de nenhuma cláusula.

Cláusula Décima Quinta - O valor do acordo é fixado em R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões do reais), sobre o qual incidirão as custas legais no âmbito dos presentes processos, nos termos do art. 789, inciso I, da CLT, no importe de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), já satisfeitas quando da interposição do recurso ordinário, facultando-se tanto a BASF como a Raízen, proporcionalmente às suas respectivas contribuições, a postular a restituição do valor recolhido além do montante exigível em definitivo.

Cláusula Décima Sexta - O cumprimento das obrigações previstas no presente Acordo, por Shell e/ou Raizen e/ou BASF , aproveita necessariamente às outras, diante da solidariedade existente entre as mesmas.

Cláusula Décima Sétima – A celebração do presente Acordo não importa o reconhecimento pelas Reclamadas de responsabilidade pelos danos, de qualquer espécie, invocados pelos Reclamantes.

Seção 7 – Resolução de Disputas

Cláusula Décima Oitava – As disputas sobre os pedidos de habilitação formulados nos termos da Cláusula Segunda, o adiantamento de despesas médicas, prestação de contas e penalidades previstas na Cláusula Terceira e pagamento e quitação dos pagamentos previstos nas Seções 2 e 3 serão decididas pela 2ª Vara do Trabalho de Paulínia em decisão que admitirá, tão-somente, recursos ao Tribunal Regional do Trabalho de 15ª Região.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Acordo em 8 (oito) vias de igual teor e forma, ficando uma na posse de cada parte e uma para os autos da ação civil pública nº 22200-28.2007.5.15.0126 para que seja homologado pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho.

Brasília, DF, 08 de abril de 2013.

Ministério Público do Trabalho

Luis Antonio Camargo de Melo
Procurador - Geral do Trabalho

Adriane Reis de Araújo
Procuradora do Trabalho

Ministério Público do Trabalho

Ricardo Britto Pereira
Procurador do Trabalho

Fábio Leal Cardoso
Procurador do Trabalho

Associação de Combate aos Pops – ACPO

Mauro Bandeira de Torres
Diretor

Vinícius Augustus F. R. Cascone
OAB/SP 248.321

Bruno de O. Pregnotatto
OAB/SP 189.194

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Ramos Químicos, Farmacêuticos, Abrasivos, Plásticos e Similares de Campinas e Região

Vinícius Augustus F. R. Cascone
OAB/SP 248.321

Mauro de Azevedo Menezes
OAB/DF 19.241-A

Roberto de Figueiredo Caldas
OAB/DF 5.939

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Ramos Químicos, Farmacêuticos, Abrasivos, Plásticos e Similares de Campinas e Região

Gustavo T. Ramos
OAB/DF nº 17.725

Monya R. Tavares
OAB/DF nº 16.654

Bruno de O. Pregnotatto
OAB/SP 189.194

Arlei M. da Matta
Diretor

Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas – ATESQ

Mauro de Azevedo Menezes
OAB/DF 19.241-A

Roberto de Figueiredo Caldas
OAB/DF 5.939

Vinícius Augustus F. R. Cascone
OAB/SP 248.321

Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas – ATESQ

Gustavo T. Ramos
OAB/DF nº 17.725

Bruno de O. Pregnotatto
OAB/SP nº 189.194

Monya R. Tavares
OAB/DF nº 16.654

Antonio de M. Rasteiro
Diretor

Raízen Combustíveis S.A.

Paulo Francisco de Almeida Lopes
Vice-Presidente e Procurador

Shell Brasil Petróleo Ltda.

Silvio Costa Rodrigues Neto
Vice-Presidente

Guilherme Perdigão
Vice-Presidente

Basf S.A.

Eduardo de Lima Leduc
Vice-Presidente

Antonio Carlor Manssour Lacerda
Vice-Presidente